

1500655-64.2021.8.26.0129

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... grávida de três meses. Já foi preso por tráfico de drogas. No dia dos fatos, passou com seu carro e viu MARIA ALICE conversando com um rapaz. Foi conversar com ela, mas foi zombado. Não tentou beijá-la à força, apenas a puxou pelo braço e acabou puxando o cabelo dela sem querer. Não chegou a machucá-la. Reconciliaram-se após este dia, tendo sido postulada a retirada das medidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500655-64.2021.8.26.0129 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500655-64.2021.8.26.0129

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2264269/2021 - DEL.POL.ITOBI, 14873055 - DEL.POL.ITOBI, 284/21/206 - DEL.POL.ITOBI, 2264269 - DEL.POL.ITOBI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEMERSON ALBERTO URBANO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLEMERSON ALBERTO URBANO DA SILVA pela prática do delito previsto no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41 c.c. o art. 61, inciso II, "f" do CP, c.c. a Lei nº 11.340/06. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de setembro de 2021, por volta de 21h, na Rua XV de Novembro, 1001, Centro, cidade de Itobi, comarca de Casa Branca, o denunciado praticou vias de fato contra Maria Alice Rosato, com quem manteve relacionamento amoroso.

A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2022 (fls. 82/83).

O réu apresentou resposta à acusação (fls. 109/112).

Realizada audiência de instrução, a vítima e uma testemunha de acusação foram ouvidas e o réu foi interrogado ao final.

Em alegações finais, o Ministério Público postulou pela condenação nos termos da

denúncia e a Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, cabe ressaltar que a contravenção de vias de fato praticada na forma da Lei da Maria de Penha processa-se mediante ação penal pública incondicionada, sendo irrelevante a retratação da vítima quanto à representação. Nesse sentido, colaciona-se julgado do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DESTES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. PÚBLICA INCONDICIONADA. LEI MARIA DA PENHA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte não admite a aplicação do princípio da bagatela imprópria em casos de violência doméstica e familiar contra mulher, dado o bem jurídico tutelado. Precedentes." (AgRg no AgRg no AREsp 1798337/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021). 2. Por outro lado, "seja caso de lesão corporal leve, seja de vias de fato, se praticado em contexto de violência doméstica ou familiar, não há falar em necessidade de representação da vítima para a persecução penal." (AgRg no AREsp 703.829/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 713.415/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022)

O pedido é procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 32/35) e pela prova oral produzida.

Eis a síntese da prova produzida em audiência.

MARIA ALICE ROSATO, em juízo, contou que teve um relacionamento com o réu.

Namoraram por quatro meses e depois moraram juntos por um mês. Terminou com ele e, no dia do término, ele a ameaçou na porta da sua casa. No dia dos fatos, já tinha terminado com o réu há três semanas e sentou-se na praça com amigos. CLEMERSON passou de carro com o padrasto e lá parou. Ele a puxou pelo cabelo, a arrastou e a jogou na calçada. Gritou o padrasto dele, que segurou CLEMERSON e os dois foram embora. Ele, contudo, voltou, exigindo seu celular. Diante do retorno dele, correu, mas CLEMERSON, em perseguição, ainda a pegou pela gola de sua camisa e conseguiu pegar seu celular. Seu celular ainda foi danificado.

MAURO FRANCISCO DO PRADO JÚNIOR, em juízo, disse que é colega do réu. Conheceu ele a partir de MARIA ALICE quando os dois namoravam. No dia em questão, presenciou CLEMERSON e MARIA ALICE conversando. Após, viu que ele pegou MARIA ALICE pelo pescoço pelas costas. Foi um mata leão. Não interveio por ter relação com ambos. CLEMERSON chegou a derrubá-la no chão. Estava sentado no banco ao lado enquanto os dois estavam na calçada.

CLEMERSON ALBERTO URBANO DA SILVA, em seu interrogatório, afirmou que tem 24 anos. Trabalha com lava rápido, auferindo R\$ 150,00 por dia trabalhado. Sua namorada atual está grávida de três meses. Já foi preso por tráfico de drogas. No dia dos fatos, passou com seu carro e viu MARIA ALICE conversando com um rapaz. Foi conversar com ela, mas foi zombado. Não tentou beijá-la à força, apenas a puxou pelo braço e acabou puxando o cabelo dela sem querer. Não chegou a machucá-la. Reconciliaram-se após este dia, tendo sido postulada a retirada das medidas protetivas. Não empurrou MARIA ALICE no dia dos fatos. Durante o relacionamento, ocorreram várias discussões.

Analisando o acervo coligido aos autos, observo que a ofendida, tanto em solo policial quanto em juízo, prestou declarações harmônicas e coerentes no que diz respeito aos fatos objeto da denúncia.

Dessa forma, ficaram comprovadas a materialidade e a autoria do delito vias de fato, sendo devida a condenação, já que ausentes circunstâncias que excluam os crimes ou isentem o réu de pena.

Assim, o relato fornecido pela vítima merece credibilidade, sobretudo porque não há nenhuma evidência nos autos de que ela tivesse interesse em prejudicar o réu.

De acordo com a jurisprudência: "As declarações da vítima, apoiadas nos demais

elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu". (STJ, HC83.479/DF, Rel. Ministra Jane Silva - Desembargadora convocada do TJ/MG, 5ª Turma, julgado aos 06/09/2007, DJ 01/10/2007).

É notório que em delitos afetos à Lei Maria da Penha, a palavra das vítimas ganha especial relevância. Não bastasse, no caso em tela, a agressão praticada pelo réu contra vítima foi presenciada pela testemunha MAURO e o próprio réu, embora tenha se retratado durante seu interrogatório em juízo, admitiu na fase inquisitorial que "acabou empurrando Maria Alice e puxou o cabelo dela, mas que se arrepende do ocorrido." (fl. 70).

Diante desse panorama não se sustenta o argumento da defesa sobre insuficiência de provas a sustentar um decreto condenatório. Para que se acolhesse a tese defensiva, necessário seria, na correta distribuição do ônus da prova, que comprovasse fatos ou pontos específicos na prova positiva produzida pela acusação a demonstrar conflito ou incongruências no conjunto formado pela prova oral produzida (vítima e testemunha presencial).

Os argumentos defensivos, portanto, mostram-se inverossímeis e isolados do conjunto probatório, por não encontrarem respaldo fático. O depoimento prestado pela vítima, longe de ser contraditório, confirma a agressão. É o que basta para este juízo.

Apurada a responsabilidade, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal.

Na primeira fase, inexistem elementos para valorar negativamente a personalidade do agente. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 15 dias de prisão simples.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (Certidão de fls. 93/95: Foro de Casa Branca, 1ª Vara, Procedimento Especial da Lei Antitóxicos, 1500200-36.2020.8.26.0129 - 0004978-89.2020.8.26.0496, data do fato: 20/03/2020, Art. 33 § 4º do(a) SISNAD, trânsito em julgado em 09/06/2021), as quais se compensam, ainda que o réu tenha se retratado da confissão em juízo (a este respeito: STJ, HC n. 468.639/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 29/10/2018).

Ademais, reconheço a agravante do art. 61, II, "f" do CP, sendo certo que o delito foi praticado contra a mulher por conta da existência prévia de relação íntima de afeto entre os envolvidos. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 17 dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, torno, então, a pena definitiva em 17 dias de prisão simples.

Considerando o montante de pena, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Considerando a natureza do delito praticado e a reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (artigo 44 do Código Penal). De igual modo, o artigo 17 da Lei 11.340/06 veda a aplicação de penas de cesta básica ou outras de natureza pecuniária, bem como a substituição que implique no pagamento exclusivo de multa.

Também pela reincidência, incabível o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR CLEMERSON ALBERTO URBANO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 21 da Lei 3.688/41 c/c artigo 61, II, 'f', do Código Penal e c/c Lei 11.340/06 à pena de 17 dias de prisão simples no regime inicial aberto.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Comunique-se à ofendida, nos termos do art. 201, § 2º do CPP.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); (2) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); (3) expeça-se definitiva guia de recolhimento para execução das penas; (4) após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença publicada em audiência.

Casa Branca, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA